

买房人对拆迁安置差价款结算具有代为履行的合法利益

—— 顾某诉赵甲、赵乙房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2024)苏02民终305号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 顾某

被告(被上诉人): 赵甲、赵乙

第三人(上诉人): 某房地产开发公司

【基本案情】

2018年2月8日, 拆迁单位与赵甲签订房屋征收补偿安置协议, 约定对赵甲的房屋进行拆迁, 赵甲自选包括406室在内的4套安置房。

2019年11月14日, 甲方(赵甲、赵乙)与乙方(顾某)签订房屋买卖合同, 约定甲方将位于406号房屋以59万元价款出售给顾某。合同签订后顾某支付了43万元, 对于剩余未付款项, 顾某表示在赵甲、赵乙交付房屋时一并支付。

诉争房屋现首次登记在某房地产开发公司名下, 赵甲、赵乙尚有223897元的拆迁安置差价未交纳。一审中, 法院向某房地产开发公司释明, 如某房地产开发公司认为配合办理房产过户手续需要以赵甲、赵乙或者顾某付清拆迁补偿差价款为前提, 则应在规定的时间内向法院以有独立请求权第三人的身份向法

院提出具体的诉讼请求，但某房地产开发公司未提出要求相关义务主体支付拆迁安置差价的请求。二审中，顾某同意向某房地产开发公司支付拆迁安置差价款223897元，某房地产开发公司同意收款后协助办理房屋的过户手续。

【案件焦点】

1. 某房地产开发公司未根据法院释明提起诉讼是否构成怠于主张权利；
2. 顾某是否有权代为结清拆迁安置差价款以实现房屋过户目的。

【法院裁判要旨】

江苏省宜兴市人民法院经审理认为：顾某与赵乙、赵甲签订的房产买卖协议系双方的真实意思表示，对双方均具有约束力。关于赵乙、赵甲尚有拆迁安置补偿款未交清事项，拆迁安置补偿款的权利义务双方为赵乙、赵甲与某房地产开发公司。赵乙、赵甲怠于交纳或者某房地产开发公司怠于向赵乙、赵甲主张追索拆迁安置补偿款所带来的消极后果不应当由购房者顾某来承担。在案涉房屋交付顾某前或交付后，某房地产开发公司均可以向被拆迁人主张。尤其是在法院向某房地产开发公司释明可在本案中向相关权利人主张权利时，某房地产开发公司仍怠于主张权利，由此产生的不利后果应当由权利消极对待者来承担。因此，拆迁安置补偿款未交清不构成案涉房屋交付及过户的障碍。赵乙、赵甲应当向顾某交付并办理房产过户手续，某房地产开发公司应予配合。

江苏省宜兴市人民法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

一、某房地产开发公司将案涉房屋产权变更登记至赵甲、赵乙名下，过户费用由赵甲、赵乙负担。赵甲、赵乙自取得上述房屋产权登记之日起二十日内将房屋产权登记变更至顾某名下，过户费用由顾某负担；

二、顾某自取得上述房屋产权登记当日向赵甲、赵乙支付房款16万元；

三、驳回顾某的其他诉讼请求。

某房地产公司不服一审判决，提起上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：因赵甲、赵乙结欠某房地产开发公司拆迁安置差价款223897元，某房地产开发公司有权依据拆迁安置协议行使先履行抗辩权。赵甲、赵乙拒付拆迁安置差价款，导致其与顾某之间的房产买卖合同存在履行障碍，顾某按约支付购房款后取得房屋产权的交易目的无法实现。在此情形下，顾某作为房屋买受人，对房屋拆迁差价款债务履行具有合法利益，顾某有权代赵甲、赵乙与某房地产开发公司结清拆迁安置差价款，并在代为清偿范围内取得某房地产开发公司对赵甲、赵乙享有的债权权利，该债权与顾某16万元购房尾款债务相抵扣后，顾某实际可向赵甲、赵乙追偿金额为63897元。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百二十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持江苏省宜兴市人民法院(2023)苏0282民初9555号民事判决第一项、第三项；

二、撤销江苏省宜兴市人民法院(2023)苏0282民初9555号民事判决第二项；

三、顾某于判决生效之日起十日内向某房地产开发公司支付拆迁安置差价款223897元，顾某与赵甲、赵乙就房产买卖合同所涉16万元剩余购房款在顾某支付拆迁安置差价款223897元后即全部结清。

【法官后语】

第三人代为履行是《中华人民共和国民法典》新增的条文，在审判实践中，对于有权代为履行债务的第三人范围及是否具有履行利益如何把握，第三人介入债权债务关系是否损害债务人的合同相对性利益均存在不同认识，值得分析总结。

一、对债务代为履行具有合法利益第三人的法定类型及适用

《中华人民共和国民法典》第五百二十四条规定：“债务人不履行债务，第

三人对履行该债务具有合法利益的，第三人有权向债权人代为履行；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定只能由债务人履行的除外。债权人接受第三人履行后，其对债务人的债权转让给第三人，但是债务人和第三人另有约定的除外。”该规定除从“债务性质”“合同约定”“法律规定”三个方面对第三人代为履行的权利作出限定外，对“合法利益”概念未作正面定义。因此，有观点认为应当对具有合法利益第三人持开放态度，“法无禁止即可为，只要第三人履行该债务目的合法或不违反法律法规和规章的禁止性规定，即可认定为第三人对履行该债务具有合法利益”^①。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第三十条则从“担保人”“对特定财产享有物权、占有利益及其他合法权益的人”“债务人的特定关系人”对第三人进行类型化指引，同时采用“其他对履行债务具有合法利益的第三人”兜底条款为司法实践增加第三人新的类型留下空间。

尽管立法及司法解释对代为履行的第三人范围作出上述规定

但是存在其他个案中如债务人转汇买卖合同价款后买受人并未接收